

# חוקה למדינת ישראל — טיוטה

100 סעיפים ב-12 פרקים, ונספח מקורות המציין לכל סעיף על איזו עמדה מפלגתית הוא נשען.

טיוטה לדיון · 29.9.2026

טיוטה שנוסחה מתוך המצעים, העקרונות וההצהרות הפומביות של ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישר! 100 סעיפים ב-12 פרקים; נספח מקורות בסוף המסמך.

## מבוא

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, שנתקבלה במועצת העם ביום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) ופורסמה בעיתון הרשמי (בחוקה זו – הכרזת העצמאות), היא המבוא לחוקה זו. הוראות חוקה זו יפורשו לאור העקרונות שבהכרזת העצמאות.

## פרק א' — יסודות

1. **מדינת ישראל.** (א) מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. (ב) מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, שבו הוא מממש את זכותו הטבעית וההיסטורית לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. (ג) מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, ותהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונו של נביאי ישראל.

2. **ריבונות העם.** (א) העם הוא מקור הסמכות במדינה, וממנו נובעות סמכויותיהן של רשויות השלטון. (ב) העם מפעיל את ריבונותו בבחירות לכנסת, כאמור בסעיף 35, ובמשאל עם ככל שנקבע כך בחוקה זו.

3. **שלטון החוק והפרדת הרשויות.** (א) מדינת ישראל היא מדינת חוק; כל אדם וכל רשות מרשויות השלטון כפופים לחוקה זו ולחוק. (ב) אין רשות שלטונית פועלת אלא בסמכות שהוקנתה לה בחוקה זו או בחוק. (ג) הרשות המחוקקת נתונה לכנסת, הרשות המבצעת לממשלה והרשות השופטת לבתי המשפט, כפי שנקבע בחוקה זו, וכל אחת מהן תכבד את סמכויותיהן של האחרות. (ד) רשויות השלטון ועובדי הציבור יפעלו במנהל תקין, בהגינות ובטוהר המידות.

4. **עלייה ושבות.** (א) מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. (ב) כל יהודי זכאי לעלות לישראל; תנאי הזכאות, הסייגים לה והאזרחות הנרכשת מכוחה ייקבעו בחוק.

**5. שפות.** (א) עברית היא שפת המדינה. (ב) לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק. (ג) אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתה של חוקה זו.

**6. בירת המדינה וסמליה.** (א) ירושלים היא בירת ישראל ומקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. (ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו ומגן דוד תכול במרכזו. (ג) סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדיה והמילה "ישראל" למטה. (ד) המנון המדינה הוא "התקווה". (ה) פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק.

**7. עליונות החוקה.** (א) חוקה זו היא הנורמה העליונה במדינה; כל רשות מרשויות השלטון חייבת בכיבודה ובקיומה. (ב) הוראה בחוק או בדין אחר הסותרת הוראה מהוראות חוקה זו – אין לה תוקף, במידת הסתירה; הסמכות להכריע בכך והדרך לכך – כאמור בסעיף 65. (ג) כל דין יתפרש, ככל האפשר, באופן העולה בקנה אחד עם חוקה זו. (ד) חוקה זו לא תשונה אלא בדרך הקבועה בסעיפים 43 ו-92. (ה) תוקפם ומעמדם של חוקי היסוד שהיו קיימים ערב תחילתה של חוקה זו – כאמור בסעיף 97.

## **פרק ב' – זכויות האדם והאזרח**

**8. עקרונות יסוד.** (א) זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזת העצמאות. (ב) פרק זה נועד להגן על זכויות האדם והאזרח, כדי לעגן בחוקה את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. (ג) כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי פרק זה. (ד) הזכויות שלפי פרק זה נתונות לכל אדם, זולת אם נאמר בהן במפורש שהן נתונות לאזרח או לתושב.

**9. כבוד האדם, חייו וגופו.** (א) אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. (ב) כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

**10. חירות אישית.** אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.

**11. שוויון.** (א) כל בני האדם שווים בפני החוק וזכאים להגנתו השווה. (ב) המדינה תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, כאמור בסעיף 1. (ג) אין מפלים אדם; איסורי הפליה מטעמים נוספים על האמורים בסעיף קטן (ב) ייקבעו בחוק. (ד) השוויון בחובות, ובכלל זה חובת השירות, נקבע בסעיף 30.

**12. חופש הביטוי והעיתונות.** (א) לכל אדם חופש הביטוי, ובכלל זה החופש להחזיק בדעה, להביעה ולהפיצה בכל דרך, והחופש לקבל מידע. (ב) חופש העיתונות ועצמאותם של כלי התקשורת מובטחים. (ג) המדינה תגן על הביטוי בעניין ציבורי מפני שימוש לרעה בהליכים משפטיים שנועדו להשתיקו, כפי שייקבע בחוק.

**13. חופש ההפגנה וההתאגדות.** (א) לכל אדם החופש להתאסף ולהפגין בדרכי שלום. (ב) לכל אדם החופש להתאגד עם אחרים. (ג) לכל אורח החופש להתאגד במפלגה ולהשתתף בבחירות, כאמור בסעיף 35.

**14. חופש הדת והמצפון וחופש מדת.** (א) לכל אדם חופש הדת, המצפון והאמונה, ובכלל זה החופש לקיים את פולחנו ואת מצוות דתו, ביחידות או בצוותא עם אחרים. (ב) לכל אדם החופש מדת; אין כופים על אדם קיום מצוות דת. (ג) המקומות הקדושים של כל הדתות יהיו שמורים מפני חילול ומפני פגיעה בחופש הגישה אליהם, כפי שייקבע בחוק.

**15. הזכות לנישואין ולחיי משפחה.** (א) לכל אדם הזכות להינשא ולהקים משפחה. (ב) המדינה תקיים, לצד הנישואין הדתיים, מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין, כפי שייקבע בחוק.

**16. חופש התנועה.** (א) כל אדם הנמצא כדין בישראל חופשי לנוע בה. (ב) כל אדם חופשי לצאת מישראל. (ג) כל אורח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

**17. פרטיות וצנעת הפרט.** (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. (ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. (ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו. (ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

**18. קניין.** אין פוגעים בקניינו של אדם.

**19. חופש העיסוק.** כל אורח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

**20. זכויות במעצר ובהליך הפלילי.** (א) לא יעצר אדם ולא ייכלא אלא לפי חוק ובידי מי שהוסמך לכך בחוק. (ב) עצור יובא בפני שופט בהקדם האפשרי, יודע על עילת מעצרו ויהיה זכאי להיוועץ בעורך דין, כפי שייקבע בחוק. (ג) אדם הוא בחזקת זכאי כל עוד לא הורשע בדיון. (ד) אין נושאים באחריות פלילית אלא בשל מעשה שבעת עשייתו היה עבירה לפי חוק, ואין מטילים עונש חמור מזה שנקבע בחוק בעת עשיית המעשה.

**21. זכות הגישה לערכאות והליך הוגן.** (א) לכל אדם הזכות לפנות לבית משפט ולערכאות שיפוטיות אחרות כדי לתבוע את זכויותיו. (ב) לכל אדם הזכות שעניינו יידון בהגנות, בפומבי ובתוך זמן סביר, בפני בית משפט עצמאי וללא משוא פנים; עצמאות השפיטה – כאמור בסעיף 56. (ג) בית משפט רשאי לדון בדלתיים סגורות במקרים שייקבעו בחוק.

**22. זכויות בני המיעוטים.** (א) המדינה תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות לכל אזרחיה, כאמור בהכרזת העצמאות. (ב) בני מיעוט לאומי, דתי או לשוני זכאים לקיים את דתם, שפתם, תרבותם ומורשתם ולטפחן, ביחידות ובצוותא עם בני קהילתם.

**23. פסקת ההגבלה.** (א) אין פוגעים בזכויות שלפי פרק זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו. (ב) הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 90, ותקנות או הוראות שהותקנו מכוחה, לא ישנו פרק זה, לא יפקיעו זמנית את תוקפו ולא יקבעו בו תנאים; ולא יפגעו בזכויות שלפי פרק זה אלא לתכלית ראויה, לתקופה ובמידה שאינן עולות על הנדרש. (ג) תחולת פרק זה על דין שהיה קיים ערב תחילתה של חוקה זו – כאמור בסעיף 97.

## **פרק ג' — זכויות חברתיות**

**24. חובת המדינה ומימוש הדרגתי.** (א) המדינה תפעל, במסגרת משאביה ובהדרגה, להגשמת הזכויות שלפי פרק זה; דרכי ההגשמה, היקפה וסדריה ייקבעו בחוק. (ב) הזכויות שלפי פרק זה יוגשמו ללא הפליה, בהתאם לסעיף 11. (ג) הוראות סעיף 23 יחולו על הזכויות שלפי פרק זה.

**25. הזכות לחינוך.** (א) כל ילד בישראל זכאי לחינוך. (ב) המדינה תקיים חינוך חובה חינם, בהיקף ובתנאים שייקבעו בחוק.

**26. חינוך ממלכתי ולימודי ליבה.** (א) המדינה תקיים מערכת חינוך ממלכתית; תוכנית לימודי הליבה תיקבע בחוק. (ב) לא יתוקצב ממקורות המדינה מוסד חינוך שאינו מלמד את תוכנית הליבה כפי שתיקבע בחוק.

**27. הזכות לבריאות.** (א) כל תושב זכאי לשירותי בריאות. (ב) המדינה תקיים ביטוח בריאות ממלכתי שיבטיח לכל תושב סל שירותי בריאות, כפי שייקבע בחוק.

**28. דיור ורמת חיים נאותה.** (א) כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה, ובכלל זה למזון, ללבוש ולדיור הולם. (ב) המדינה תפעל להבטחת קיום בכבוד למי שאין בידו להשיגו בכוחות עצמו, כפי שייקבע בחוק.

**29. זכויות עובדים.** (א) לכל עובד הזכות לתנאי עבודה הוגנים ולמנוחה שבועית, כפי שייקבע בחוק. (ב) לעובדים החופש להתארגן ולנהל משא ומתן קיבוצי, כפי שייקבע בחוק.

## פרק ד' – חובות האזרח: השירות

**30. חובת השירות.** (א) כל אזרח ותושב קבע חייב בשירות למדינה, בשירות צבאי או בשירות אזרחי, כפי שייקבע בחוק. (ב) חוק לא יקנה פטור מחובת השירות לציבור שלם או לסוג שלם של אזרחים. (ג) דחיית שירות או פטור ממנו יינתנו לאדם על יסוד נסיבותיו האישיות, לפי אמות מידה שוויוניות שייקבעו בחוק. (ד) גיל החייבים בשירות, משך השירות, תנאיו וסדריו ייקבעו בחוק.

**31. שוויון בנטל השירות.** (א) נטל השירות יחולק בין החייבים בו בשוויון. (ב) אין מפלים בין המשרתים בשירות צבאי לבין המשרתים בשירות אזרחי אלא ככל שהדבר מתחייב מאופיו של השירות ומתנאיו, כפי שייקבע בחוק.

**32. השירות האזרחי.** (א) השירות האזרחי הוא שירות ממלכתי לטובת הציבור, בתחומים ובמסגרות שייקבעו בחוק. (ב) המדינה תכיר בשירות האזרחי כדרך לקיום חובת השירות; זכויות המשרתים וההטבות הניתנות בשל שירות, צבאי או אזרחי, ייקבעו בחוק.

**33. תוצאות אי-קיום חובת השירות.** תוצאות אי-קיום חובת השירות ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 23.

## פרק ה' – הכנסת

**34. הכנסת.** (א) הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל. (ב) בכנסת מאה ועשרים חברים. (ג) הכנסת היא הרשות המחוקקת; סמכותה לעניין הוראות חוקתיות – כאמור בסעיף 43.

**35. הבחירות לכנסת.** (א) הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות, לפי חוק הבחירות לכנסת. (ב) הבחירות ינוהלו בידי ועדת הבחירות המרכזית האמורה בסעיף 72. (ג) כל אזרח ישראלי מבן שמונה עשרה שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת, אלא אם כן שלל בית משפט ממנו זכות זו על פי חוק. (ד) כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדים הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה זכאי להיבחר לכנסת; סייגים לזכות להיבחר בשל תפקיד ציבורי או בשל הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ייקבעו בחוק. (ה) רשימת מועמדים או מועמד לא ישתתפו בבחירות אם יש במטרותיהם או במעשיהם, במפורש או במשתמע, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה; ההחלטה בדבר מניעת ההשתתפות וסדרי הביקורת השיפוטית עליה ייקבעו בחוק.

**36. תקופת כהונתה של הכנסת.** (א) תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע שנים מיום היבחרה. (ב) הבחירות לכנסת ייערכו לקראת תום תקופת כהונתה, במועד הקבוע בחוק. (ג) לא תוארך תקופת כהונתה של הכנסת אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת, אם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעיתן, ולתקופה שאינה עולה על הנדרש.

**37. סיום כהונת הכנסת לפני זמנה ורציפותה.** (א) לא תסיים הכנסת את כהונתה לפני תום תקופתה אלא אם כן החליטה על התפזרותה בחוק שנתקבל ברוב חברי הכנסת, או בנסיבות אחרות הקבועות בחוקה זו. (ב) נוכח ראש הממשלה כי קיים בכנסת רוב המתנגד לממשלה ושנמנעת בשל כך אפשרות לפעולה תקינה של הממשלה, רשאי הוא, בהסכמת נשיא המדינה, לפזר את הכנסת בצו, בסייגים ובסדרים שייקבעו בחוק. (ג) לא נתקבל חוק התקציב במועד שנקבע לכך – יחולו ההוראות שייקבעו בחוק, ובכלל זה לעניין כהונתה של הכנסת. (ד) התפזרות הכנסת בשל אי-כינון ממשלה – כאמור בסעיף 47(ד). (ה) הכנסת היוצאת תוסיף לכהן עד כינוסה של הכנסת הנכנסת.

**38. חברי הכנסת.** (א) חבר הכנסת יצהיר אמונים למדינת ישראל ולחוקה זו, ויתחייב למלא באמונה את שליחותו בכנסת. (ב) חבר הכנסת יפעל בנאמנות לציבור ובטוהר המידות; כללי האתיקה של חברי הכנסת, ועדת האתיקה, סמכויותיה וסדרי הדין בפניה ייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ג) חבר הכנסת לא יעסוק בכל עסק או עיסוק נוסף, אלא כפי שייקבע בחוק. (ד) התפטרותו של חבר הכנסת, פקיעת כהונתו, השעייתו וחילופי חברי הכנסת ייקבעו בחוק.

**39. חסינות חברי הכנסת.** (א) חבר הכנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, הבעת דעה או מעשה שעשה במילוי תפקידו, בכנסת או מחוצה לה. (ב) חסינות אחרת של חברי הכנסת, היקפה, סייגיה ודרך נטילתה ייקבעו בחוק.

**40. סדרי עבודתה של הכנסת.** (א) הכנסת תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגנים ליושב ראש. (ב) הכנסת תקבע את סדרי עבודתה בתקנון; כל עוד לא נקבעו סדרי עבודה בחוק או בתקנון, תנהג הכנסת לפי הנוהג והנהול המקובלים בה. (ג) הכנסת תפעל במליאה ובוועדות קבועות ואחרות שתקים. (ד) ישיבות הכנסת יהיו פומביות, זולת אם נקבע אחרת בחוק או בתקנון. (ה) הכנסת תדון ותחליט בכל מספר חברים; החלטותיה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כשהנמנעים אינם באים במניין, זולת אם נקבע רוב אחר בחוקה זו או בחוק.

**41. אחריות הממשלה בפני הכנסת.** (א) הממשלה חבה דין וחשבון לכנסת על מדיניותה ועל פעולותיה, והכנסת מפקחת על פעולות הממשלה. (ב) ראש הממשלה והשרים יתייצבו בפני מליאת הכנסת ובפני ועדותיה, ישיבו לשאלות חברי הכנסת וימסרו את המידע הדרוש לעבודתן, במועדים ובסדרים שייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ג) הכנסת רשאית למנות ועדות חקירה פרלמנטריות לחקור עניינים שתקבע; סמכויותיהן ייקבעו בחוק. ועדת חקירה ממלכתית – כאמור בסעיף 89.

**42. חקיקה.** (א) הכנסת מחוקקת חוקים. (ב) חוק יתקבל ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, זולת אם נקבע בחוקה זו רוב אחר. (ג) חוק יתקבל בכנסת בשלוש קריאות; סדרי החקיקה, ובכלל זה הצעות חוק מטעם הממשלה, חברי הכנסת וועדותיה, ייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ד) חוק יפורסם ברשומות; תחילתו ביום פרסומו, זולת אם נקבע בו מועד אחר. (ה) חוק לא יסתור הוראה מהוראות חוקה זו; דינה של הוראת חוק הסותרת את החוקה – כאמור בסעיפים 7 ו-65.

**43. חקיקת יסוד ותיקון החוקה.** (א) תיקון של חוקה זו, הוספה עליה או גריעה ממנה (בחוקה זו – הוראה חוקתית) לא יתקבלו אלא בהליך וברוב הקבועים בסעיף 92. (ב) חוק לא יכונה "חוק יסוד" ולא יהיה לו מעמד של הוראה חוקתית, אלא אם כן נתקבל בהליך האמור בסעיף קטן (א) ונאמר בו במפורש כי הוא בא לתקן את חוקה זו או להוסיף עליה. (ג) לא ישונו חוקה זו או הוראה מהוראותיה, במפורש או במשתמע, בחוק שאינו מזוהה כאמור בסעיף קטן (ב); הוראת חוק שיש בה כדי לשנות מהוראות חוקה זו ולא נתקבלה כאמור – אין לה תוקף, במידת הסתירה. (ד) הכנסת לא תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף זה אלא לקביעת הסדרים בעלי אופי חוקתי. (ה) הסמכות לבחון אם נתקיימו הוראות סעיף זה – כאמור בסעיף 66.

## פרק ו' – הממשלה

**44. הממשלה.** (א) הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. (ב) הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. (ג) הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לחוקה זו ולכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת.

**45. הרכב הממשלה.** (א) הממשלה מורכבת מראש הממשלה ומשרים; תפקידים נוספים בממשלה ייקבעו בחוק. (ב) ראש הממשלה יהיה מבין חברי הכנסת. (ג) מינוי סגני שרים, מעמדם וסמכויותיהם ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 46.

**46. ממשלה מצומצמת.** (א) הממשלה תהיה מצומצמת; מספר משרדי הממשלה לא יעלה על הנדרש למילוי תפקידיה. (ב) מספר השרים ומספר סגני השרים לא יעלו על המספרים שייקבעו בחוק; חוק כאמור לא ישונה אלא ברוב חברי הכנסת.

**47. הטלת הרכבת הממשלה.** (א) לאחר הבחירות לכנסת, ולאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, יטיל נשיא המדינה תחילה את התפקיד להרכיב ממשלה על ראש הסיעה הגדולה בכנסת, אלא אם כן המליצו רוב חברי הכנסת בפני הנשיא על חבר כנסת אחר. (ב) לא הרכיב מי שהוטל עליו התפקיד ממשלה בתוך התקופה שתיקבע בחוק, רשאי הנשיא להטיל את התפקיד על חבר כנסת אחר; ביקשו רוב חברי הכנסת בכתב להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים שהסכים לכך, יטיל עליו הנשיא את התפקיד. (ג) התקופות להרכבת ממשלה, סדרי ההתייעצות עם הסיעות והדרך לקביעת הסיעה הגדולה ייקבעו בחוק. (ד) לא כוננה ממשלה עד תום התקופות שנקבעו בחוק, יראו את הכנסת כאילו החליטה להתפזר לפני תום תקופת כהונתה, וייערכו בחירות לכנסת. (ה) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הרכבת ממשלה חדשה במהלך תקופת כהונתה של הכנסת.

**48. כינון הממשלה.** (א) משהורכבה הממשלה, תתייצב בפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים, ותבקש את אמון הכנסת. (ב) הממשלה תיכון משהביעה בה הכנסת אמון, ומאותה שעה יכהנו ראש הממשלה והשרים בתפקידיהם. (ג) ראש הממשלה והשרים יצהירו אמונים בפני הכנסת, בנוסח שייקבע בחוק. (ד) צירוף שר לממשלה לאחר כינונה טעון אישור הכנסת; שינויים בחלוקת התפקידים בין השרים ייעשו כפי שייקבע בחוק.

**49. אי-אמון בממשלה.** (א) הכנסת רשאית להביע אי-אמון בממשלה. (ב) הבעת אי-אמון בממשלה תהיה בהחלטה שנתקבלה ברוב חברי הכנסת, שבה מביעה הכנסת אמון בממשלה אחרת שהודיעה על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים. (ג) נתקבלה החלטה כאמור, תיכון הממשלה החדשה עם קבלתה, בכפוף להצהרת האמונים כאמור בסעיף 48(ג).

**50. תקופת כהונת ראש הממשלה.** (א) אדם לא יכהן כראש הממשלה יותר משתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת או משמונה שנים, לפי הארוך מביניהם. (ב) כהונות שבין סיומה של האחת לתחילתה של האחרת חלפו פחות מארבע שנים ייחשבו כרצופות. (ג) מי שהשלים את התקופה המרבית לא יוכל לשוב ולהתמנות לראש הממשלה לפני שחלפו שמונה שנים. (ד) הגיע ראש הממשלה לתקופה המרבית במהלך כהונתה של כנסת, ישלים את הכהונה עד כינון ממשלה חדשה. (ה) תחולתו של סעיף זה על מי שכיהן כראש הממשלה לפני תחילתה של חוקה זו – כאמור בסעיף 98.

**51. הפסקת כהונה וממשלת מעבר.** (א) ראש הממשלה רשאי להתפטר בהודעה לנשיא המדינה; התפטרות ראש הממשלה כמוה כהתפטרות הממשלה. (ב) חדל ראש הממשלה לכהן, מכל סיבה שהיא, יראו את הממשלה כאילו התפטרה. (ג) נבצרות ראש הממשלה, מילוי מקומו ותוצאות נבצרות קבע ייקבעו בחוק. (ד) שר רשאי להתפטר מן הממשלה; ראש הממשלה רשאי להעביר שר מכהונתו, כפי שייקבע בחוק. (ה) ממשלה שהתפטרה, או שכהונתה נסתיימה עם כינונה של כנסת חדשה, תוסיף לכהן עד שתיכון הממשלה החדשה.

**52. כשירות, טוהר המידות ואתיקה.** (א) לא יתמנה לראש הממשלה ולא יתמנה לשר אלא אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל. (ב) תנאי כשירות נוספים לכהונת ראש הממשלה ושרים, ובכלל זה סייגים בשל הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, וכן הוראות בדבר השעיה והפסקת כהונה של ראש הממשלה ושל שרים בשל הליך פלילי, ייקבעו בחוק. (ג) ראש הממשלה והשרים ישמשו בנאמנות את הציבור, יפעלו בהגינות ובטוהר המידות וימנעו מניגוד עניינים; כללי אתיקה לראש הממשלה ולשרים ייקבעו בחוק.

**53. אחריות הממשלה וסדרי עבודתה.** (א) הממשלה אחראית בפני הכנסת אחריות משותפת על פעולותיה, וחבה לה דין וחשבון כאמור בסעיף 41. (ב) כל שר אחראי בפני ראש הממשלה על תחומי הפעולה שהופקדו בידו, ונושא באחריות בפני הכנסת על פעולות משרדו. (ג) סדרי עבודתה של הממשלה, ובכלל זה ועדות השרים ואצילת סמכויות, ייקבעו בחוק ובכללים שתקבע הממשלה בהתאם לחוק.

**54. שירות המדינה ומינויים.** (א) שירות המדינה הוא שירות ממלכתי ומקצועי; עובדי המדינה ישרתו את הציבור בנאמנות, ללא משוא פנים ובמנהל תקין. (ב) מינויים בשירות המדינה ייעשו על יסוד כישורים והתאמה, בהליך שוויוני ושקוף; מינויים למשרות בכירות ייעשו באמצעות ועדות איתור או ועדות מינויים, כפי שייקבע בחוק. (ג) פעולות הממשלה, משרדיה ושירות המדינה נתונות לביקורת מבקר המדינה כאמור בסעיף 71. (ד) מעמדם, עצמאותם ודרך מינוים של שומרי הסף, ובכלל זה היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה ונציב שירות המדינה – כאמור בפרק ח'.

**55. צבא ההגנה לישראל.** צבא ההגנה לישראל נתון למרות הממשלה; הוראות בדבר הצבא, כפיפותו לממשלה וסמכויות הממשלה לגביו – כאמור בסעיף 85.

## **פרק ז' – השפיטה והביקורת החוקתית**

**56. הרשות השופטת ועצמאותה.** (א) הרשות השופטת נתונה לבתי המשפט; סמכות שפיטה נתונה גם בידי בתי הדין והרשויות האמורים בסעיף 59, ככל שנקבע בחוק. (ב) בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין. (ג) מערכת בתי המשפט תהיה עצמאית; רשויות השלטון יכבדו את עצמאותה ויקיימו את פסקי הדין של בתי המשפט.

**57. בתי המשפט.** (א) ואלה בתי המשפט: (1) בית המשפט העליון; (2) בתי משפט מחוזיים; (3) בתי משפט שלום; (4) בתי משפט אחרים שנקבעו בחוק כבתי משפט. (ב) סמכויותיהם של בתי המשפט, סדרי הדין בהם והערעור על פסקי דיניהם ייקבעו בחוק. (ג) לא יוקמו בתי משפט לשעה.

**58. בית המשפט העליון.** (א) בית המשפט העליון הוא הערכאה השיפוטית העליונה במדינה; הוא ידון בערעורים על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים ובעניינים אחרים שנקבעו בחוק. (ב) בית המשפט העליון יושב גם כבית משפט גבוה לצדק; בשבתו כאמור ידון בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, ובכלל זה בעתירות נגד רשויות השלטון. (ג) הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון. (ד) בראש בית המשפט העליון עומד נשיא בית המשפט העליון; דרך מינויו ומינוי המשנה לנשיא ייקבעו בחוק. (ה) מספר שופטי בית המשפט העליון ייקבע בחוק ולא יפחת מאחד עשר.

**59. בתי דין ורשויות שיפוט אחרות.** (א) סמכות שפיטה נתונה גם בידי בתי דין דתיים, בתי דין אחרים ורשויות אחרות, ככל שנקבע בחוק; לא תוקנה סמכות שפיטה אלא בחוק. (ב) דרך מינוים, כהונתם ואי-תלותם של מי שבידם סמכות שפיטה לפי סעיף זה ייקבעו בחוק, ברוח העקרונות שבפרק זה.

**60. מינוי שופטים.** (א) שופט יתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירה של הוועדה לבחירת שופטים. (ב) שופטים ייבחרו על יסוד כישוריהם המקצועיים, ניסיונם, יושרם והתאמתם לכהונה; תנאי הכשירות לכהונת שופט בכל ערכאה ייקבעו בחוק. (ג) מי שנתמנה שופט יצהיר אמונים לפני נשיא המדינה, בנוסח שייקבע בחוק, ולא יהיה מוסמך לדון אלא לאחר שהצהיר.

**61. הוועדה לבחירת שופטים.** (א) הוועדה לבחירת שופטים תורכב באופן המשלב שיקולים מקצועיים ושיקולים ציבוריים, ואלה חבריה: (1) נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים אחרים של בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטי; (2) שר המשפטים ושר אחר שתקבע הממשלה; (3) שני חברי הכנסת שתבחר הכנסת; (4) שני נציגים של לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של הלשכה. (ב) שר המשפטים יהיה יושב ראש הוועדה. (ג) החלטה בדבר בחירת שופט לבית המשפט העליון תתקבל ברוב של שבעה מחברי הוועדה; החלטות אחרות של הוועדה יתקבלו ברוב דעות של חבריה המשתתפים בהצבעה. (ד) סדרי עבודתה של הוועדה ייקבעו בחוק. (ה) הוראות מעבר לעניין הוועדה המכהנת ערב תחילתה של חוקה זו והדין שחל על הרכבה – כאמור בסעיף 99.

**62. כהונת שופט.** (א) כהונת שופט תהיה מיום מינויו עד פרישתו לגמלאות בגיל שייקבע בחוק, ולא תסתיים לפני כן אלא באחת מאלה: (1) בהתפטרותו; (2) בהיבחרו או במינויו לתפקיד שנושאו אסור לכהן כשופט; (3) בהחלטת הוועדה לבחירת שופטים, שנתקבלה ברוב של שבעה מחבריה לפחות על פי הצעת יושב ראש הוועדה או נשיא בית המשפט העליון; (4) לפי החלטת בית דין משמעת. (ב) לא יועבר שופט דרך קבע ממקום כהונתו למקום כהונה אחר אלא בהסכמתו או לפי החלטת בית דין משמעת. (ג) הליכי משמעת נגד שופטים, ובכלל זה הרכבו של בית הדין המשמעתי וסמכויותיו, ייקבעו בחוק.

**63. אי-תלות השופט.** (א) שופט לא יעסוק בעיסוק אחר ולא ימלא תפקיד ציבורי, אלא בהסכמה ובתנאים שייקבעו בחוק. (ב) משכורתם של השופטים ותשלומים אחרים שישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה ייקבעו בחוק או בהחלטת הכנסת; לא תתקבל החלטה להפחתת משכורות השופטים בלבד. (ג) לא תיפתח חקירה פלילית נגד שופט ולא יוגש נגדו כתב אישום אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שייקבע בחוק.

**64. עצמאות מנהלית ותקציבית.** (א) מערכת בתי המשפט תנהל את ענייניה המנהליים בעצמאות, כפי שייקבע בחוק. (ב) המדינה תבטיח למערכת בתי המשפט את המשאבים הדרושים למילוי תפקידיה; תקציב מערכת בתי המשפט ייקבע באופן שיבטיח את עצמאותה, ודרך הכנתו ואישורו תיקבע בחוק.

**65. הביקורת החוקתית.** (א) בית המשפט העליון, בהרכב של אחד עשר שופטים לפחות (בחוקה זו – ההרכב החוקתי), רשאי להצהיר כי חוק, כולו או מקצתו, סותר הוראה מהוראות חוקה זו ואין לו תוקף במידת הסתירה. (ב) לא יצהיר בית משפט או בית דין על בטלותו של חוק אלא ההרכב החוקתי, ברוב דעות של חבריו. (ג) ההרכב החוקתי רשאי לקבוע את מועד תחילתה של הצהרת הבטלות ואת תוצאותיה. (ד) סדרי הדין בעניינים לפי סעיף זה, ובכלל זה הדרך להבאת שאלה בדבר תוקפו של חוק שהתעוררה בבית משפט או בבית דין אחר בפני ההרכב החוקתי, ייקבעו בחוק. (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית משפט, לפי כל דין, לבחון את תוקפו של דין שאינו חוק ואת חוקיותן של פעולות רשויות השלטון לנוכח חוקה זו ולפי כל דין.

**66. ביקורת על הוראות חוקתיות.** (א) ההרכב החוקתי מוסמך לבחון אם הוראה חוקתית, ובכלל זה תיקון לחוקה זו, נתקבלה בהליך וברוב הקבועים בסעיפים 43 ו-92; הצהרה בעניין זה תינתן ברוב דעות של חבריו, ויחולו עליה הוראות סעיף 65(ג) ו-1(ד). (ב) הוראת חוק שלא נתקבלה כהוראה חוקתית ויש בה כדי לשנות מהוראות חוקה זו – דינה כדין הוראת חוק הסותרת את החוקה, והביקורת עליה תהיה כאמור בסעיף 65.

## **פרק ח' – מוסדות המדינה, שומרי הסף והשירות הציבורי**

**67. נשיא המדינה.** (א) בראש המדינה עומד נשיא המדינה. (ב) נשיא המדינה ייבחר בידי הכנסת, בהצבעה חשאית, לתקופת כהונה של שבע שנים; לא יכהן אדם כנשיא המדינה יותר מתקופת כהונה אחת. (ג) כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לנשיאות. (ד) דרך הבחירה, הצהרת האמונים, הפסקת הכהונה, נבצרות הנשיא ומילוי מקומו ייקבעו בחוק.

**68. תפקידי נשיא המדינה וסמכויותיו.** (א) נשיא המדינה ימלא את התפקידים ויפעיל את הסמכויות שנקבעו לו בחוקה זו ובחוק, ובכלל זה הטלת התפקיד להרכיב ממשלה כאמור בסעיף 47 ומינוי שופטים כאמור בסעיף 60. (ב) נשיא המדינה יחתום על חוקים, למעט חוקים הנוגעים לסמכויותיו, ועל אמנות עם מדינות זרות שאושרו כדין; הוא יאמן את נציגיה הדיפלומטיים של המדינה ויקבל את כתבי ההאמנה של נציגי מדינות זרות. (ג) לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם. (ד) חתימת נשיא המדינה על מסמך רשמי טעונה חתימת קיום של ראש הממשלה או של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה, למעט מסמך הקשור בהרכבת ממשלה או בפזור הכנסת. (ה) נשיא המדינה אינו חב דין וחשבון בשל דבר הקשור בתפקידו או בסמכויותיו, והוא חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כאמור; חסינותו בפני הליכים אחרים תיקבע בחוק.

**69. היועץ המשפטי לממשלה.** (א) היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש התביעה הכללית ומשמש היועץ המשפטי של הרשות המבצעת; ארגון התביעה הכללית ומערך הייעוץ המשפטי לממשלה ייקבעו בחוק. (ב) היועץ המשפטי לממשלה ימונה בידי הממשלה על פי המלצת ועדה מקצועית-ציבורית, בהליך שייקבע בחוק, לתקופת כהונה אחת קצובה שתיקבע בחוק. (ג) לא יועבר היועץ המשפטי לממשלה מכהונתו לפני תום תקופתה אלא בעילות ובהליך שייקבעו בחוק, באופן שיבטיח את עצמאותו במילוי תפקידיו. (ד) היועץ המשפטי לממשלה ימלא את תפקידיו בעצמאות, על פי הדין בלבד ובנאמנות לציבור.

**70. התביעה הכללית, חוות הדעת והייצוג.** (א) בהפעלת סמכויות התביעה הכללית, ובכלל זה ההחלטה על העמדה לדין, יפעלו היועץ המשפטי לממשלה ומי שהוסמכו לכך לפי חוק בעצמאות ובלא משוא פנים, ואין עליהם בעניינים אלה מרות זולת מרותו של הדין. (ב) מעמדן של חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה כלפי הממשלה, שריה ורשויות המדינה ייקבע בחוק. (ג) ייצוג המדינה והממשלה בפני בתי המשפט, ובכלל זה ההסדר שיחול במקרה של מחלוקת בין הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה, ייקבע בחוק.

**71. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.** (א) ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה. (ב) מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת, בהצבעה חשאית, לתקופת כהונה אחת של שבע שנים; לא יועבר מכהונתו לפני תום תקופתה אלא בהחלטת הכנסת שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה, בעילות ובהליך שייקבעו בחוק. (ג) מבקר המדינה יבקר את המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים אחרים שהועמדו לביקורתו בחוק, ויבחן את חוקיות פעולותיהם, את טוהר המידות, את הניהול התקין, את היעילות ואת החיסכון. (ד) מבקר המדינה ישמש גם נציב תלונות הציבור ויברר תלונות על גופים העומדים לביקורתו, כפי שייקבע בחוק. (ה) במילוי תפקידיו אחראי מבקר המדינה בפני הכנסת בלבד ואינו תלוי בממשלה; תקציב משרדו ייקבע בידי ועדה של הכנסת לפי הצעתו, כפי שייקבע בחוק.

**72. ועדת הבחירות המרכזית וטוהר הבחירות.** (א) ועדת הבחירות המרכזית תנהל את הבחירות לכנסת ותבטיח את טוהר הבחירות ואת ניהולן התקין, השוויוני והחשאי. (ב) בראש הוועדה יעמוד שופט של בית המשפט העליון, שייבחר כפי שייקבע בחוק. (ג) הוועדה ומי שפועלים מטעמה ימלאו את תפקידם בעצמאות, בלא משוא פנים ועל פי הדין בלבד. (ד) הרכב הוועדה, סמכויותיה וסדרי עבודתה ייקבעו בחוק. (ה) הוראות בדבר טוהר הבחירות, תעמולת הבחירות, מימון המפלגות והביקורת עליו ייקבעו בחוק.

**73. שירות המדינה ונציב שירות המדינה.** (א) שירות המדינה, המינויים בו וועדות האיתור למשרות הבכירות – כאמור בסעיף 54. (ב) לא ימונה אדם למשרה בשירות המדינה ולא יקודם בה בשל זיקה פוליטית או אישית; המשרות שהמינוי להן נעשה על יסוד אמון אישי ייקבעו בחוק. (ג) נציב שירות המדינה עומד בראש שירות המדינה ומופקד על שמירת המנהל התקין, המקצועיות והממלכתיות בו; דרך מינויו, תקופת כהונתו, סמכויותיו ועצמאותו במילוי תפקידו ייקבעו בחוק.

**74. שומרי הסף.** (א) בעלי תפקידים ברשות המבצעת ובגופים ציבוריים אחרים שעיקר תפקידם ייעוץ משפטי, ביקורת או פיקוח על חוקיות פעולתן של רשויות השלטון ועל תקינותה (בחוקה זו – שומרי הסף) ימלאו את תפקידם בעצמאות, על פי הדין בלבד ובנאמנות לציבור. (ב) שומרי הסף ימונו בהליך מקצועי-ציבורי כאמור בסעיף 54(ב); תנאי כשירותם ותקופת כהונתם ייקבעו בחוק. (ג) לא יועבר שומר סף מכהונתו, לא יושעה ולא ייפגעו מעמדו ותנאי כהונתו בשל מילוי תפקידו כדין; העילות וההליך להעברתו מכהונתו ייקבעו בחוק.

**75. טוהר המידות והמאבק בשחיתות.** (א) המדינה תפעל למניעת שחיתות שלטונית ולמיגורה; נוסף על האמור בסעיף 3(ד), יפעלו נבחרי הציבור ועובדי הציבור בשקיפות ויימנעו מניגוד עניינים. (ב) הוראות בדבר מניעת ניגוד עניינים, שקיפות פעולות השלטון, הגנה על חושפי שחיתות ואכיפה בעניינים אלה ייקבעו בחוק. (ג) סייגים לכהונתם של נבחרי ציבור ושל נושאי משרה בשל הליך פלילי או הרשעה – כאמור בסעיפים 35(ד), 38(ד) ו-52(ב).

## **פרק ט' – דת ומדינה**

**76. מורשת ישראל וחירות בענייני דת.** (א) המדינה תכבד את מורשת ישראל ואת חירות כל אדם בענייני דת ומצפון, ותנהג בהכלה ובכבוד כלפי כל הזרמים והקהילות. (ב) חופש הדת, המצפון והאמונה, החופש מדת ושמירת המקומות הקדושים – כאמור בסעיף 14; הזכות לנישואין ולחיי משפחה – כאמור בסעיף 15.

**77. שבת ומועדי ישראל.** (א) שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים הזכות לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם. (ב) הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה, ולצדו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי. (ג) מנוחת העובדים בימי המנוחה – כאמור בסעיף 29; הוראות אחרות לעניין ימי המנוחה ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 78.

**78. צביון המרחב הציבורי בשבת ובמועדי ישראל.** (א) צביון המרחב הציבורי בשבת ובמועדי ישראל, ובכלל זה הפעלת תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים, ייקבע בידי הרשות המקומית, בהתחשב בצורכי כלל תושביה ובכפוף לחוק. (ב) חוק לפי סעיף זה יקבע את הדרך לקבלת ההחלטה ברשות המקומית ואת ההסדרים לתיאום בין רשויות מקומיות סמוכות, ובכלל זה במרחב מטרופוליני; לא תותנה החלטת הרשות המקומית לפי סעיף זה באישורה של רשות ממשלתית. (ג) הסדרים שעניינם חורג מתחומה של רשות מקומית אחת, ובכלל זה תחבורה בין-עירונית ושירותים חיוניים, ייקבעו בחוק, בהתחשב בהחלטות הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר. (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת הרשות המקומית לכבד את חופש הדת ואת החופש מדת כאמור בסעיף 14.

**79. שירותי הדת.** (א) שירותי הדת יינתנו באופן שוויוני לבני כל הדתות ולכל הקהילות והזרמים. (ב) ארגונים של שירותי הדת ושל מוסדות הדת הממלכתיים, סמכויותיהם ודרך מינוי נושאי המשרה בהם ייקבעו בחוק. (ג) הקצאת משאבי ציבור לשירותי דת ולמוסדות דת תיעשה לפי אמות מידה שוויוניות ושקופות שייקבעו בחוק.

**80. חינוך ושיפוט בענייני דת.** (א) הזכות לחינוך, מערכת החינוך הממלכתית ולימודי הליכה כתנאי למימון מוסדות חינוך – כאמור בסעיפים 25 ו-26. (ב) סמכות השפיטה של בתי הדין הדתיים – כאמור בסעיף 59 וככל שנקבע בחוק, ובכפוף לסעיף 15.

## **פרק י' – שלטון מקומי**

**81. הרשויות המקומיות.** (א) השלטון המקומי במדינה נתון בידי הרשויות המקומיות; הרשות המקומית היא רשות שלטונית נבחרת, המנהלת את ענייני המקום לטובת תושביה. (ב) סוגי הרשויות המקומיות, הקמתן, תחומן ושינויים ייקבעו בחוק או לפי חוק. (ג) הרשות המקומית תפעל בכפוף לחוקה זו ולחוק; הוראות סעיף 3 בדבר שלטון החוק והמנהל התקין יחולו עליה.

**82. הבחירות לרשויות המקומיות.** (א) מועצת הרשות המקומית וראש הרשות ייבחרו בידי תושבי הרשות בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ותקופתיות. (ב) הזכות לבחור ולהיבחר, מועדי הבחירות, תקופת הכהונה, סדרי הבחירות וסיום כהונתם של ראש הרשות ושל המועצה לפני זמנה ייקבעו בחוק.

**83. עצמאות הרשות המקומית ופיקוח המדינה.** (א) לרשות המקומית עצמאות בניהול ענייני המקום ובמתן שירותים לתושביה, במסגרת החוק; סמכויותיה ותפקידיה ייקבעו בחוק. (ב) המדינה תכבד את עצמאות הרשויות המקומיות; פיקוח המדינה על הרשויות המקומיות, סמכויות השר הממונה ועילות ההתערבות בענייניהן ייקבעו בחוק, במידה שאינה עולה על הנדרש להבטחת חוקיות פעולתן, מנהלן התקין וענייני המדינה כולה. (ג) צביון המרחב הציבורי בשבת ובמועדי ישראל בתחומה של רשות מקומית – כאמור בסעיף 78. (ד) הרשויות המקומיות רשאיות לשתף פעולה ביניהן ולהקים תאגידים ואיגודים משותפים, כפי שייקבע בחוק.

**84. משאבי הרשויות המקומיות.** (א) לרשות המקומית תקציב משלה; היא רשאית להטיל ארנונה, אגרות ותשלומי חובה אחרים ולגבותם, כפי שייקבע בחוק. (ב) המדינה תפעל לחלוקה הוגנת ושוויונית של המשאבים בין הרשויות המקומיות, בהתחשב בצורכי תושביהן וביכולתן הכלכלית, כפי שייקבע בחוק. (ג) ביקורת המדינה על הרשויות המקומיות – כאמור בסעיף 71.

## פרק י"א – ביטחון, חירום ואחריות ממלכתית

85. **צבא ההגנה לישראל.** (א) צבא ההגנה לישראל הוא צבאה של המדינה. (ב) צבא ההגנה לישראל הוא צבא העם; חובת השירות – כאמור בסעיף 30; הוראות בדבר הגיוס לצבא ובדבר השירות בו ייקבעו בחוק. (ג) הצבא נתון למרות הממשלה; השר הממונה מטעם הממשלה על הצבא הוא שר הביטחון. (ד) הדרג הפיקודי העליון בצבא הוא ראש המטה הכללי; הוא נתון למרות הממשלה וכפוף לשר הביטחון, ויתמנה בידי הממשלה לפי המלצת שר הביטחון. (ה) הסמכות להוציא פקודות והוראות המחייבות בצבא תיקבע בחוק. (ו) אין להקים או להחזיק כוח מזוין מחוץ לצבא ההגנה לישראל אלא על פי חוק.

86. **שירותי הביטחון.** (א) שירותי הביטחון של המדינה, ובכלל זה שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, כפופים לממשלה ופועלים על פי דין ובמסגרתו, בכפוף לחוקה זו. (ב) ייעודם של שירותי הביטחון, סמכויותיהם, דרך מינוי העומדים בראשם והפיקוח עליהם ייקבעו בחוק.

87. **פתיחה במלחמה ופעולה צבאית משמעותית.** (א) המדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת הממשלה; הממשלה רשאית להחליט על נקיטת פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל למלחמה. (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע פעולות צבאיות הנדרשות להגנה על המדינה ולביטחון הציבור. (ג) הודעה על החלטת הממשלה לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית כאמור תימסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בהקדם האפשרי; ראש הממשלה ימסור את ההודעה בהקדם האפשרי גם למליאת הכנסת.

88. **פיקוח הכנסת על מערכת הביטחון.** (א) מערכת הביטחון, ובכלל זה הצבא ושירותי הביטחון, נתונה לפיקוח הכנסת כאמור בסעיף 41; הפיקוח יופעל באמצעות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת וועדות המשנה שלה. (ב) סדרי הפיקוח, ובכלל זה בעניינים חסויים, וחובת מסירת המידע לוועדה ולוועדות המשנה שלה ייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ג) תקציב מערכת הביטחון נתון לפיקוח הכנסת ולביקורת מבקר המדינה לפי סעיף 71, כפי שייקבע בחוק.

89. **ועדת חקירה ממלכתית.** (א) אירע אסון לאומי או כשל חמור בתפקוד רשויות המדינה, תוקם ועדת חקירה ממלכתית לחקירת האירוע, נסיבותיו והלקחים ממנו. (ב) על הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית תחליט הממשלה; לא תחליט הממשלה על כך, רשאית הכנסת להחליט על הקמתה ברוב חבריה. (ג) הרכב הוועדה ייקבע בידי נשיא בית המשפט העליון, ובראשה יעמוד שופט. (ד) הוועדה תפעל בעצמאות; סמכויותיה, סדרי עבודתה, פרסום ממצאיה והמלצותיה ותקציבה ייקבעו בחוק. (ה) ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 – כאמור בסעיף 100.

**90. מצב חירום.** (א) ראתה הכנסת שקיים במדינה מצב חירום, רשאית היא, ביוזמתה או על פי הצעת הממשלה, להכריז על מצב חירום; תקופת תוקפה של ההכרזה תהיה כפי שנקבע בה, ולא תעלה על שנה; הכנסת רשאית לחזור ולהכריז כאמור. (ב) ראתה הממשלה שקיים במדינה מצב חירום ושכשל דחיפות העניין יש להכריז עליו עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת, רשאית היא להכריז על מצב חירום לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים; ההכרזה תונח בפני הכנסת בהקדם, ותפקע אם לא אישרה אותה הכנסת. (ג) הכנסת רשאית, בכל עת, לבטל הכרזה על מצב חירום. (ד) ההכרזה על מצב חירום ותוקפה נתונות לביקורת שיפוטית.

**91. תקנות שעת חירום וזכויות שאין לגרוע מהן.** (א) במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, על ביטחון הציבור ועל קיום האספקה והשירותים החיוניים, ורק במידה שמצב החירום מחייב זאת; תקנות שעת חירום יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן. (ב) תקנות שעת חירום יכול שישנו כל חוק, יפקיעו זמנית את תוקפו או יקבעו בו תנאים, ובלבד שאין בהן כדי לסתור הוראה מהוראות חוקה זו; אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוקה זו, להפקיע זמנית את תוקפה או לקבוע בה תנאים. (ג) לא ישמשו הכרזה על מצב חירום או תקנות שעת חירום לגריעה מן הזכויות והעקרונות האלה: כבוד האדם; הזכות לחיים; איסור עינויים; זכות הגישה לערכאות; איסור ענישה למפרע. (ד) תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע בתום שלושה חודשים מיום התקנתן, זולת אם הוארך תוקפן בחוק; הכנסת רשאית לבטל תקנות שעת חירום בכל עת. (ה) תקנות שעת חירום נתונות לביקורת שיפוטית; פגיעה מכוחן בזכויות שלפי פרק ב' – בכפוף לסעיף 23.

## **פרק י"ב — כינון החוקה, תיקונה והוראות מעבר**

**92. תיקון החוקה.** (א) לא תשונה חוקה זו אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, ושכותרתו מציינת במפורש כי הוא תיקון לחוקה. (ב) הצעת חוק לתיקון החוקה לא תתקבל בקריאה הראשונה אלא ברוב חברי הכנסת. (ג) הצעת חוק לתיקון החוקה תידון בוועדה מועדודת הכנסת שנקבעה לכך בתקנון הכנסת; לא תובא הצעה כאמור להצבעה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית אלא לאחר שנוסחה, כפי שהוכן לקריאות אלה, פורסם ברבים, כפי שייקבע בתקנון הכנסת. (ד) חוק לתיקון החוקה יפורסם ברשומות ויצוין בו כי הוא תיקון לחוקה זו; מעמדה של הוראה חוקתית והביקורת על קבלתה – כאמור בסעיפים 43 ו-66.

**93. הליך לאישור הסכם מדיני או ויתור על שטח.** (א) החליטה הממשלה לאשרר הסכם או לחתום עליו, או קיבלה החלטה אחרת, שמשמעותם כי המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד בשטח שהם חלים בו, לרבות הסכם או החלטה הכוללים התחייבות לעתיד או התחייבות המותנית בתנאים – טעונים ההסכם או ההחלטה אישור בכנסת ברוב חבריה, ולאחריו אישור במשאל עם. (ב) אושרו ההסכם או ההחלטה בכנסת ברוב של שמונים חברי הכנסת – לא יידרש אישור במשאל עם. (ג) סדרי משאל העם – כאמור בסעיף 94.

**94. משאל עם.** (א) משאל עם ייערך בעניינים שנקבעו לכך בחוקה זו בלבד. (ב) זכאי להשתתף במשאל עם מי שזכאי לבחור לכנסת ביום עריכתו. (ג) משאל העם ינוהל בידי ועדת הבחירות המרכזית, ויוכרע ברוב הקולות הכשרים של המשתתפים בו. (ד) מועד עריכתו של משאל עם, נוסח השאלה, סדרי עריכתו והביקורת השיפוטית עליו ייקבעו בחוק.

**95. כינון החוקה.** (א) חוקה זו תיכנס לתוקף לאחר שנתקבלה בכנסת ברוב האמור בסעיף 92(א) ואושרה במשאל עם. (ב) הכנסת רשאית לקבל תחילה את המבוא ואת פרק א', ולאחר מכן את שאר פרקיה של חוקה זו, ובלבד שכל חלק יתקבל ברוב האמור בסעיף קטן (א); משאל העם ייערך על החוקה בשלמותה. (ג) חלק מחוקה זו שנתקבל בכנסת כאמור בסעיף קטן (ב) יעמוד בתוקף כחוק יסוד עד לתחילתה של החוקה. (ד) משאל העם על החוקה ייערך בשאלה אחת; מועדו וסדרי – כאמור בסעיף 94.

**96. פרסום ונוסח מחייב.** (א) חוקה זו תפורסם ברשומות; תחילתה ביום פרסומה לאחר אישורה כאמור בסעיף 95, זולת אם נקבע בה מועד אחר לתחילתה של הוראה מהוראותיה. (ב) הנוסח העברי של חוקה זו הוא הנוסח המחייב; במקרה של סתירה בינו לבין תרגום של החוקה לשפה אחרת, הנוסח העברי גובר.

**97. הוראות מעבר – חוקי היסוד והדין הקיים.** (א) עם תחילתה של חוקה זו בטלים חוקי היסוד שעמדו בתוקפם ערב תחילתה, והוראות חוקה זו באות במקומם. (ב) הוראה של חוק יסוד שבטל לפי סעיף קטן (א), שאינה סותרת את חוקה זו ושעניינה לא הוסדר בה במפורש, תעמוד בתוקפה כדינו של חוק, עד שתשונה או תבוטל בחוק. (ג) כל דין אחר שעמד בתוקפו ערב תחילתה של חוקה זו יעמוד בתוקפו ויפורש ברוח הוראותיה; דינה של הוראת דין הסותרת את החוקה – כאמור בסעיפים 7 ו-65. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), דין שחלה עליו ערב תחילתה של חוקה זו הוראת שמירת דינים שבחוק יסוד – אין בהוראות פרק ב' כדי לפגוע בתוקפו, ואולם הוא יפורש ברוח חוקה זו. (ה) הפנתה חוקה זו עניין להסדרה בחוק, יעמוד הדין שחל באותו עניין ערב תחילתה בתוקפו, עד לקביעת ההסדר בחוק.

**98. הוראות מעבר – רציפות רשויות השלטון.** (א) הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, השופטים וכל נושא משרה או רשות שכיחנו ופעלו ערב תחילתה של חוקה זו יוסיפו לכהן ולפעול עד תום תקופת כהונתם לפי הדין שחל עליהם ערב תחילתה, ויראו אותם כאילו נבחרו או נתמנו לפי חוקה זו. (ב) כהונה כראש הממשלה בתקופה שקדמה לתחילתה של חוקה זו לא תבוא במניין לעניין סעיף 50. (ג) הכרזה על מצב חירום ותקנות שעת חירום שעמדו בתוקפן ערב תחילתה של חוקה זו יעמדו בתוקפן לתקופה שנקבעה בהן, ויחולו עליהן הוראות סעיפים 90 ו-91. (ד) הליכים משפטיים ומנהליים שהיו תלויים ועומדים ערב תחילתה של חוקה זו יימשכו לפי הדין שחל עליהם, בכפוף להוראות חוקה זו.

**99. הוראות מעבר – השפיטה, הביקורת החוקתית והייעוץ המשפטי לממשלה.** (א) הוראות התיקון לחוק יסוד: השפיטה שנתקבל בכנסת בשנת התשפ"ה (2025), שעניינן הרכב הוועדה לבחירת שופטים ודרך בחירת השופטים – בטלות ולא יחולו; הוועדה לבחירת שופטים תורכב ותפעל לפי סעיף 61 מיום תחילתה של חוקה זו. (ב) חברי הוועדה לבחירת שופטים שניהנו ערב תחילתה של חוקה זו והם כשירים לכהן בה לפי סעיף 61 יוסיפו לכהן עד תום תקופת כהונתם; חברים אחרים ייבחרו בהקדם, כפי שייקבע בחוק. (ג) מינוי של שופטים ושל נושאי משרה שיפוטית שנעשה כדין לפני תחילתה של חוקה זו יעמוד בתוקפו. (ד) הסמכות לפי סעיף 65 נתונה לבית המשפט העליון בהרכב החוקתי מיום תחילתה של חוקה זו; הליכים בעניין תוקפו של חוק שהיו תלויים ועומדים באותו יום יועברו להרכב החוקתי, כפי שייקבע בחוק או לפי חוק. (ה) הוראות החוק שהתקבל בכנסת העשרים וחמש בעניין מעמד חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה וייצוג הממשלה – בטלות; מעמד חוות הדעת והייצוג ייקבעו לפי סעיף 70.

**100. הוראות מעבר – חקיקה משלימה ומועדים.** (א) ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שבעקבותיהם תוקם, ככל שלא הוקמה לפני כן, בתוך שלושים ימים מכינון הממשלה הראשונה לאחר תחילתה של חוקה זו, ולא יאוחר משלושים ימים מיום תחילתה של החוקה אם כוננה ממשלה כאמור לפני כן; יחולו עליה הוראות סעיף 89, בשינויים המחויבים. (ב) חוק לפי סעיף 30 יתקבל בתוך שנה מיום תחילתה של חוקה זו; עד לקבלתו יעמוד הדין הקיים בעניין השירות בתוקפו.

## נספח מקורות

**מקרא לעמודת "רמת הסכמה":** כל 4 – כל ארבע המפלגות; 3 מתוך 4 (X ללא עמדה); מכנה משותף צר – עמדה מפורשת של פחות משלוש מפלגות, אף מפלגה אינה מתנגדת, הנוסח צומצם או הופנה לחוק (החלופות במסמך המחלוקות); [סטטוס קוו] – נוסח מהדין הקיים (ידיעה כללית), משום שלא נמצאה עמדה מפלגתית; [הצעת גישור] – נוסח שאינו של אף מפלגה אך נדרש כדי שהסעיף יעבוד. קיצורי מקורות: "ynet 22.9" = תשובות המפלגות לשאלון ynet מאותו תאריך ב-2026; "רייטן" = התוכנית החוקתית של הדמוקרטים (N12, 18.5.2026); "תוכנית הנקודות" = הדמוקרטים, 4.2026; "קווי היסוד" = ישראל ביתנו, עודכן 31.7.2026; "מסמך העקרונות" = ישראל ביתנו, 4-9.9.2025; "10 הצעדים"/"מטרות המפלגה" = ישראל; "מסמך 26.9" = מסמך ארבע המפלגות, ynet 26.9.2026.

| סעיף | מה נקבע                                    | מקורות                                                                                                                                     | רמת הסכמה                                                         |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| מבוא | הכרזת העצמאות היא המבוא; החוקה תפורש לאורה | ביחד (בנט, ישראל היום 14.9.2026; לפיד 2.9.2026; ynet 22.9); ישראל! (מטרות המפלגה); הדמוקרטים (תוכנית הנקודות); ישראל ביתנו ("בסיס רעיוני") | כל 4 על היסוד; המעמד המשפטי – מכנה משותף צר (מבוא בעל תוקף פרשני) |

| סעיף | מה נקבע                                                                                     | מקורות                                                                                                                                                                    | רמת הסכמה                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | יהודית ודמוקרטית; בית לאומי לעם היהודי; שוויון זכויות גמור – בלשון ההכרזה                   | ביחד (בנט 14.9.2026); ישראל ביתנו (רשמי: "יהודית, ציונית, ליברלית ודמוקרטית"); הדמוקרטים (רייטן; תוכנית הנקודות); ישר! (מטרות המפלגה; איזנקוט, הארץ 22.9.2026); מסמך 26.9 | (א)–(ב): כל 4; (ג): 3 מתוך 4 (ישראל ביתנו ללא עמדה)                      |
| 2    | ריבונות העם; בחירות; משאל עם רק כשנקבע בחוקה                                                | ישר! ("הכנסת תהיה ריבונית"; "הכרעת הרוב"); ישראל ביתנו ("העם יחליט", 19.12.2025); ביחד והדמוקרטים – נגזר מ"דמוקרטית"                                                      | כל 4 (עיקרון נגזר)                                                       |
| 3    | שלטון החוק; הפרדת רשויות; מנהל תקין וטוהר מידות                                             | ישר! (מטרות המפלגה; דף המטרות); ישראל ביתנו (קווי היסוד: "חלוקת רשויות"); הדמוקרטים (רייטן); ביחד (אתר יש עתיד: "חיזוק שלטון החוק")                                       | (א)–(ג): כל 4; (ד): מכנה משותף צר                                        |
| 4    | פתיחות לעלייה; זכות השבות בהפניה לחוק                                                       | חוק השבות ס' 1; חוק יסוד: הלאום ס' 5; לשון ההכרזה. ליברמן מגן על "סעיף הנכד" (כאן 7.5.2025) – נשמר דרך "בחוק"                                                             | [סטטוס קון]                                                              |
| 5    | עברית שפת המדינה; מעמד מיוחד לערבית; שמירת המעמד בפועל                                      | חוק יסוד: הלאום ס' 4. gaps.md פריט 10: אין עמדה לאף מפלגה                                                                                                                 | [סטטוס קון]                                                              |
| 6    | ירושלים בירת ישראל ומקום מושב הרשויות; דגל, סמל, המנון                                      | (א): חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ס' 1–2, בלי הגדרת גבולות; אף מפלגה אינה חולקת. (ב)–(ה): חוק יסוד: הלאום ס' 2; חוק הדגל והסמל                                            | [סטטוס קון]; (א) – <b>הכרעה נדרשת</b> (מסמך המחלוקת, חלק 6)              |
| 7    | עליונות החוקה; בטלות דין סותר; פרשנות מקיימת; שריון; חוקי יסוד קיימים                       | ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 3: "ביצור מעמד חוקי היסוד"; 80: ynet 22.9); ביחד (ynet 22.9); הדמוקרטים (רייטן); ישר! (מטרות המפלגה; ynet 22.9)                                | כל 4 על העיקרון; הרוב, הערכאה והיקף הביקורת – ס' 65, 66, 92              |
| 8    | עקרונות יסוד של פרק הזכויות; חובת כיבוד; תחולה                                              | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 1, א, 11. עצם הפרק: לפיד 2023; קווי היסוד; רייטן; דף המטרות של ישר!                                                                        | כל 4 על עצם הפרק; הנוסח [סטטוס קון]                                      |
| 9    | כבוד האדם, חיינו וגופו                                                                      | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 2, 4                                                                                                                                       | [סטטוס קון]                                                              |
| 10   | חירות אישית                                                                                 | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 5                                                                                                                                          | [סטטוס קון]                                                              |
| 11   | שוויון בפני החוק; שוויון זכויות בלשון ההכרזה; איסור הפליה, עילות נוספות בחוק; שוויון בחובות | ביחד (בנט 14.9.2026); הדמוקרטים (רייטן); גולן; קריב); ישר! ("שוויון זכויות ושוויון חובות"); מסמך 26.9 ("השוויון בנטל"); ישראל ביתנו ("נשיאה בנטל")                        | (א)–(ב): 3 מתוך 4 (ישראל ביתנו ללא עמדה); (ג): מכנה משותף צר; (ד): כל 4  |
| 12   | חופש הביטוי והעיתונות; הגנה מפני תביעות השתקה בחוק                                          | הדמוקרטים (רייטן; תוכנית הנקודות: "תביעות השתקה"); ישר! ("התקשורת החופשית"); ביחד וישראל ביתנו – כללי; הלכה פסוקה                                                         | (א)–(ב): מכנה משותף צר; (ג): מכנה משותף צר (הדמוקרטים בלבד, בהפניה לחוק) |
| 13   | הפגנה; התאגדות; השתתפות פוליטית                                                             | הדמוקרטים (רייטן: "ההתאגדות והמחאה"); ישר! (דף המטרות); (ג) חוק יסוד: הכנסת                                                                                               | מכנה משותף צר + [סטטוס קון]                                              |

| סעיף | מה נקבע                                                                                 | מקורות                                                                                                                                                                    | רמת הסכמה                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14   | חופש דת ומצפון; חופש מדת; מקומות קדושים                                                 | לשון ההכרזה; הדמוקרטים (רייטן; גולן; "חופש דת וחופש מדת"; ישראל; "יהדות מכילה"; חוק השמירה על המקומות הקדושים                                                             | (א),(ג): כל 4; (ב): מכנה משותף צר                                   |
| 15   | הזכות להינשא ולהקים משפחה; מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין לצד הנישואין הדתיים, בחוק | ביחד (ynet 14.9.2026): "מסלול אזרחי לרישום זוגיות"; בנט: "נישואים לכל מי שרוצה"; ישראל ביתנו (קווי היסוד); הדמוקרטים (רייטן; ynet 14.9.2026); ישראל! ללא עמדה (3 gaps.md) | 3 מתוך 4 (ישראל! ללא עמדה); הנוסח מכסה ברית זוגיות ונישואים אזרחיים |
| 16   | חופש התנועה                                                                             | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 6; הלכה פסוקה. איסור יציאה למשתמטים (ישראל ביתנו) – לא נכלל                                                                                | [סטטוס קו]                                                          |
| 17   | פרטיות וצנעת הפרט                                                                       | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 7. "רוגלות" (ישראל ביתנו) – כפוף לס' 23                                                                                                    | [סטטוס קו]                                                          |
| 18   | קניין                                                                                   | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 3                                                                                                                                          | [סטטוס קו]                                                          |
| 19   | חופש העיסוק                                                                             | חוק יסוד: חופש העיסוק ס' 3, בלי פסקת ההתגברות שבו                                                                                                                         | [סטטוס קו]                                                          |
| 20   | מעצר וכליאה לפי חוק; הבאה בפני שופט; חזקת החפות; חוקיות העונשין                         | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 5; חוק המעצרים; חוק העונשין ס' 1–5. מעצרים מנהליים לפשיעה (ישראל ביתנו) – לא נכללו                                                         | [סטטוס קו]                                                          |
| 21   | גישה לערכאות; הליך הוגן; פומביות                                                        | חוק יסוד: השפיטה ס' 3; הלכה פסוקה. עצמאות השפיטה – כל 4 (ס' 56)                                                                                                           | [סטטוס קו]                                                          |
| 22   | חופש דת, לשון, חינוך ותרבות לכל האזרחים; זכויות בני מיעוטים כזכויות אישיות              | לשון ההכרזה; ישראל! ("זכויות המיעוט"); הדמוקרטים (שוויון); ביחד (בנט: "שוויון לכל האזרחים")                                                                               | (א): כל 4; (ב): מכנה משותף צר                                       |
| 23   | פסקת ההגבלה; הגבלת הפגיעה בשעת חירום; דינים קודמים                                      | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 8, 12; research §5.3 (זכויות שאין לגרוע מהן)                                                                                               | [סטטוס קו]; (ב) + [הצעת גישור]                                      |
| 24   | חובת המדינה במסגרת משאבים ובהדרגה; שוויון בהגשמה; תחולת פסקת ההגבלה                     | הדמוקרטים (רייטן: "חוק-יסוד: זכויות אזרחיות וחברתיות"; גולן); ישראל ביתנו (5" מ"מ"; research §5.3 ("מימוש הדרגתי")                                                        | [הצעת גישור] על בסיס הדמוקרטים וישראל ביתנו; ביחד וישראל! ללא עמדה  |
| 25   | זכות לחינוך; חינוך חובה חנם                                                             | הדמוקרטים (רייטן); ישראל ביתנו ("מורה"); חוק לימוד חובה                                                                                                                   | מכנה משותף צר + [סטטוס קו]                                          |
| 26   | מערכת חינוך ממלכתית; ליבה בחוק; אין תקצוב בלי ליבה                                      | ביחד (אתר יש עתיד: "100% ליב"ה"; בנט 28.8.2026); ישראל ביתנו (קווי היסוד); הדמוקרטים (תוכנית הנקודות); ישראל! (חינוך ממלכתי)                                              | (ב): כל 4; (א): מכנה משותף צר + [סטטוס קו]                          |
| 27   | זכות לשירותי בריאות; ביטוח בריאות ממלכתי                                                | הדמוקרטים (רייטן); ישראל ביתנו ("מרפא"); חוק ביטוח בריאות ממלכתי                                                                                                          | מכנה משותף צר + [סטטוס קו]                                          |

| סעיף | מה נקבע                                                                                                               | מקורות                                                                                                                                                         | רמת הסכמה                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | רמת חיים נאותה; קיום בכבוד                                                                                            | הדמוקרטים (רייטן: דיור, "רמת חיים נאותה"); ישראל ביתנו ("מזון, מעון, מלבוש"); הלכה פסוקה                                                                       | מכנה משותף צר + [סטטוס קוו]                                                                                                             |
| 29   | תנאי עבודה הוגנים; מנוחה שבועית; התארגנות ומשא ומתן קיבוצי                                                            | חוק שעות עבודה ומנוחה; חוק הסכמים קיבוציים; הלכה פסוקה. אין עמדה מפלגתית                                                                                       | [סטטוס קוו]                                                                                                                             |
| 30   | חובת שירות לכל, צבאי או אזרחי; איסור פטור קבוצתי; דחייה או פטור על יסוד אישי לפי אמות מידה שוויוניות בחוק             | ביחד (ynet 16.9.2026; בנט: "אפס פטור"); ישראל ביתנו (קווי היסוד); הדמוקרטים; ישרא! (דף "שירות לכל" 19.7.2026: דחייה מתחדשת, עד 3% מכל מחזור, כ-30% מהחרדים)    | (א),(ד): כל 4; (ב)-(ג): מכנה משותף צר – הנוסח מאפשר דחייה אישית לפי אמות מידה שוויוניות (ובכלל זה מצוינות תורנית) ואוסר פטור לציבור שלם |
| 31   | חלוקה שוויונית של הנטל; אי-הפליה בין המסלולים                                                                         | מסמך 26.9; ישרא! ("שוויון חובות"); ישראל ביתנו; ביחד ("לא ציוני – לא על חשבוננו"); הדמוקרטים                                                                   | (א): כל 4; (ב): מכנה משותף צר                                                                                                           |
| 32   | שירות אזרחי ממלכתי; הכרה בו; זכויות והטבות בחוק                                                                       | ישראל ביתנו (קווי היסוד: בריאות, כיבוי, משטרה, שב"ס); ביחד (ynet 16.9.2026); הדמוקרטים; ישרא!                                                                  | (א): כל 4; (ב): מכנה משותף צר                                                                                                           |
| 33   | תוצאות אי-קיום חובת השירות – הפניה לחוק, בכפוף לפסקת ההגבלה (צומצם 29.9.2026 מנוסח שפירט שלילת הטבות וסנקציות נוספות) | ביחד (בנט: "אני לא משלם לו"); ישראל ביתנו (ynet 16.9.2026; קצבאות); ישרא! ("שלילת הטבות... דין פלילי"); הדמוקרטים (research §5.1). איסור יציאה מהארץ – לא נכלל | הפניה לחוק; העמדות המפורטות (כל 4 על שלילת הטבות) נשמרו לחקיקה משלימה                                                                   |
| 34   | הכנסת; 120 חברים; הרשות המחוקקת                                                                                       | חוק יסוד: הכנסת ס' 1, 3. גודל הכנסת – אין עמדה. מקום המושב – ס' 6 (א)                                                                                          | [סטטוס קוו]                                                                                                                             |
| 35   | בחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות; ועדת הבחירות (ס' 72); זכות לבחור ולהיבחר; מניעת השתתפות          | חוק יסוד: הכנסת ס' 4–7, 11. אחוז חסימה, בחירות אזוריות – אין עמדה                                                                                              | [סטטוס קוו]                                                                                                                             |
| 36   | כהונה של ארבע שנים; הארכה רק ב-80 ובנסיבות מיוחדות                                                                    | חוק יסוד: הכנסת ס' 8, 9, 9א. ה-80 הוא הדין הקיים, בנפרד מהרוב לתיקון בס' 92                                                                                    | [סטטוס קוו]                                                                                                                             |
| 37   | התפזרות בחוק ברוב חברי הכנסת; פיזור בצו ראש הממשלה; אי-קבלת תקציב – לפי חוק; רציפות                                   | חוק יסוד: הכנסת ס' 34, 38; חוק יסוד: הממשלה ס' 29. (ג): הדין הקיים בהפניה לחוק; הצעת ליברמן (מסמך העקרונות 2) – במסמך המחלוקות                                 | [סטטוס קוו]; (ג): [סטטוס קוו] – <b>הכרעה נדרשת</b>                                                                                      |
| 38   | הצהרת אמונים; אתיקה בחוק ובתקנון; עיסוק נוסף; פקיעה וחילופים בחוק                                                     | חוק יסוד: הכנסת ס' 13א, 15, 40–43; הדמוקרטים (רייטן: "רפורמה בוועדת האתיקה"); ישרא! ("המנהל התקין"). החוק הנורבגי (ישראל ביתנו: ביטול) – לחוק                  | [סטטוס קוו]; (ב): מכנה משותף צר                                                                                                         |
| 39   | חסינות מהותית; חסינות אחרת בחוק                                                                                       | חוק יסוד: הכנסת ס' 17; חוק חסינות חברי הכנסת ס' 1                                                                                                              | [סטטוס קוו]                                                                                                                             |

| סעיף | מה נקבע                                                                                                              | מקורות                                                                                                                                                                    | רמת הסכמה                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 40   | יושב ראש; תקנון; ועדות; פומביות; רוב רגיל                                                                            | חוק יסוד: הכנסת ס' 19–27                                                                                                                                                  | [סטטוס קון]                                                   |
| 41   | אחריותיות הממשלה לכנסת; חובת התייצבות; ועדות חקירה פרלמנטריות                                                        | הדמוקרטים (רייטן): "חובת שימוע לראש הממשלה ולשרים"; ישר! ("הכנסת תהיה ריבונית"; 10 הצעדים); (ג) חוק יסוד: הכנסת ס' 22                                                     | (א)–(ב): מכנה משותף צר; (ג): [סטטוס קון]                      |
| 42   | חקיקה; רוב רגיל; שלוש קריאות; פרסום; חוק לא יסתור את החוקה                                                           | חוק יסוד: הכנסת ס' 25; פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 10; (ה) – כל 4 (ס' 7)                                                                                                  | (א)–(ד): [סטטוס קון]; (ה): כל 4                               |
| 43   | הוראה חוקתית רק בהליך ברוב שבס' 92; "חוק יסוד" רק כתיקון מזוהה; איסור שינוי במשתמע; ייחוד הסמכות המכוננת             | ביחד (ynet 22.9; בנט 14.9.2026; לפיד 2023); ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 3); הדמוקרטים (רייטן); ישר! (מטרות המפלגה; 10 הצעדים). (ג)–(ד): רייטן ("שימוש לרעה בסמכות מכוננת") | (א)–(ב): כל 4 על העיקרון; (ג)–(ד): מכנה משותף צר              |
| 44   | הרשות המבצעת; אמון הכנסת; סמכות שיורית                                                                               | חוק יסוד: הממשלה ס' 1, 3, 32; ישר! ("יכולת למשול ולבצע")                                                                                                                  | [סטטוס קון]                                                   |
| 45   | ראש ממשלה ושרים; תפקידים נוספים בחוק; ראש הממשלה מבין חברי הכנסת; סגני שרים בחוק                                     | חוק יסוד: הממשלה ס' 5, 25. ראש ממשלה חלופי: ישר! (מעריב: נגד רוטציה); אחרות ללא עמדה – הנוסח ניטרלי, לא אוסר ולא מעגן                                                     | [סטטוס קון]                                                   |
| 46   | ממשלה מצומצמת; תקרת שרים וסגנים בחוק; שריון ברוב חברי הכנסת                                                          | ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 4); הדמוקרטים (רייטן): "צמצום דרסטי"; ישר! (10 הצעדים); ביחד ללא עמדה. אין מספר אצל אף מפלגה                                                   | (א): 3 מתוך 4 (ביחד ללא עמדה); (ב): [הצעת גישור]              |
| 47   | הטלת ההרכבה תחילה על ראש הסיעה הגדולה, אלא אם המליצו רוב חברי הכנסת על אחר; סבבים; מועדים בחוק; התפזרות בשל אי-כינון | ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 1); ישר! (מעריב: "ראש המפלגה הגדולה"; ביחד והדמוקרטים ללא עמדה. (ב)–(ה): חוק יסוד: הממשלה ס' 7–11, 30                                          | (א): מכנה משותף צר + [הצעת גישור] לסיפה; (ב)–(ה): [סטטוס קון] |
| 48   | כינון הממשלה; הצהרת אמונים; צירוף שר                                                                                 | חוק יסוד: הממשלה ס' 13–15                                                                                                                                                 | [סטטוס קון]                                                   |
| 49   | אי-אמון קונסטרוקטיבי                                                                                                 | חוק יסוד: הממשלה ס' 28                                                                                                                                                    | [סטטוס קון]                                                   |
| 50   | הגבלת כהונה: שתי קדנציות או שמונה שנים, לפי הארוך; רציפות; צינון; השלמת כהונה                                        | ביחד (תזכיר בנט 9.2025; בנט 14.9.2026); ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 5; קווי היסוד); הדמוקרטים (רייטן: 8 שנים); ישר! (10 הצעדים: שתי קדנציות); מסמך 26.9                    | (א), (ד): כל 4; (ב)–(ג): מכנה משותף צר (פרטי תזכיר בנט)       |
| 51   | התפטרות; חדילה; נבצרות בחוק; העברת שר; ממשלת מעבר                                                                    | חוק יסוד: הממשלה ס' 16–22, 30. "חוק הנבצרות הפרסונלי" (הדמוקרטים: ביטול) – לחוק                                                                                           | [סטטוס קון]; (ג): מכנה משותף צר                               |
| 52   | כשירות; סייגי קלון, השעיה והפסקת כהונה בשל הליך פלילי – בחוק; חובת נאמנות ואתיקה                                     | חוק יסוד: הממשלה ס' 6, 18, 23; הדמוקרטים (רייטן): "איסור כהונה תחת כתב אישום"; "קוד אתי לשרים"; ישר! ("המנהל התקיין"); אחרות ללא עמדה                                     | (א): [סטטוס קון]; (ב)–(ג): מכנה משותף צר                      |

| סעיף | מה נקבע                                                                                                       | מקורות                                                                                                                                                                 | רמת הסכמה                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 53   | אחריות משותפת ומיניסטריאלית;<br>סדרי עבודה                                                                    | חוק יסוד: הממשלה ס' 4, 31, 33                                                                                                                                          | [סטטוס קון]                                                                     |
| 54   | שירות מדינה ממלכתי; מינויים לפי<br>כישורים; ועדות איתור למשרות<br>בכירות; ביקורת המבקר; שומרי הסף             | הדמוקרטים (רייטן: "ועדות איתור"; ישראל;<br>"המנהל התקין"; חוק שירות המדינה<br>(מינויים)                                                                                | (א): [סטטוס קון]; (ב): מכנה משותף<br>צר; (ג)–(ד): הפניה                         |
| 55   | כפיפות הצבא לממשלה – הפניה לס'<br>85                                                                          | חוק יסוד: הצבא ס' 2                                                                                                                                                    | [סטטוס קון]                                                                     |
| 56   | הרשות השופטת; אי-תלות; עצמאות<br>המערכת וקיום פסקי דין                                                        | חוק יסוד: השפיטה ס' 1–2; ישראל ("חזקה<br>ועצמאית"); הדמוקרטים (רייטן); ביחד (ynet<br>22.9); ישראל ביתנו (קווי היסוד)                                                   | (א)–(ב): [סטטוס קון]; (ג): כל 4                                                 |
| 57   | ערכאות; בתי משפט אחרים בחוק; אין<br>בתי משפט לשעה                                                             | חוק יסוד: השפיטה ס' 1; חוק בתי המשפט.<br>ערכאת ביניים (הדמוקרטים), בתי משפט<br>לפשיעה (ישראל ביתנו) – לחוק                                                             | [סטטוס קון]                                                                     |
| 58   | ערכאה עליונה; בג"ץ; תקדים; נשיא; לא<br>פחות מ-11 שופטים                                                       | חוק יסוד: השפיטה ס' 15, 20; (ה) רצפה<br>הנדרשת לס' 65. עלית הסבירות – אין<br>עמדה, הדין הקיים                                                                          | (א)–(ד): [סטטוס קון]; (ה): [הצעת<br>גישור]                                      |
| 59   | בתי דין דתיים ואחרים – בחוק; מינוי<br>ואי-תלות בחוק                                                           | חוק יסוד: השפיטה ס' 1(ב), 2                                                                                                                                            | [סטטוס קון]                                                                     |
| 60   | מינוי בידי הנשיא לפי הוועדה; בחירה<br>על יסוד כישורים; הצהרת אמונים                                           | חוק יסוד: השפיטה ס' 4–6; ישראל (ynet<br>22.9: "שיקולים מקצועיים"); הדמוקרטים<br>(רייטן)                                                                                | [סטטוס קון]; (ב): מכנה משותף צר                                                 |
| 61   | הרכב הוועדה (9: 3 שופטים, 2 שרים,<br>2 חברי כנסת, 2 עורכי דין); רוב 7<br>לעליון                               | ביטול החוק החדש: ביחד (ynet 22.9);<br>ישראל ביתנו (research §5.1); הדמוקרטים<br>(רייטן: "חזרה להרכב הקודם"; ישראל (ynet<br>22.9: "איזון"). ההרכב – הדין שקדם<br>ל-2025 | כל 4 על הביטול; ההרכב – מכנה<br>משותף צר                                        |
| 62   | כהונה עד פרישה; עליות סיום; איסור<br>העברה כפויה; משמעת                                                       | חוק יסוד: השפיטה ס' 7, 9, 13                                                                                                                                           | [סטטוס קון]                                                                     |
| 63   | איסור עיסוק אחר; משכורת; חקירה<br>בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה                                                  | חוק יסוד: השפיטה ס' 10–12                                                                                                                                              | [סטטוס קון]                                                                     |
| 64   | עצמאות מנהלית ותקציבית                                                                                        | הדמוקרטים (רייטן: "עצמאות תקציבית");<br>ישראל ("חזקה ועצמאית")                                                                                                         | מכנה משותף צר                                                                   |
| 65   | ההרכב החוקתי (+11 שופטי העליון)<br>בלעדי לפסילת חוק; רוב חבריו;<br>תוצאות; סדרי דין; ביקורת רגילה<br>נשמרת    | ביחד (ynet 22.9; לפיד 2023); ישראל<br>ביתנו ("בית משפט לחוקה", 19.12.2025);<br>הדמוקרטים (רייטן: "הרכב מורחב וברוב<br>רגיל"); ישראל (ynet 22.9); research §5.3         | (א): [הצעת גישור] על בסיס כל 4;<br>(ב): מכנה משותף צר; (ג), (ה):<br>[סטטוס קון] |
| 66   | ההרכב החוקתי מוסמך לבחון אם<br>הוראה חוקתית נתקבלה בהליך וברוב;<br>חוק המשנה את החוקה שלא כדין –<br>כחוק סותר | הדמוקרטים (רייטן: פסילה "מחמת שימוש<br>לרעה בסמכות מכוונת") – לבדה; ישראל<br>ביתנו ("ביצור מעמד חוקי היסוד"); ביחד                                                     | מכנה משותף = שתיקה; חלופות<br>במסמך המחלוקות                                    |

| סעיף | מה נקבע                                                                                                   | מקורות                                                                                                                                                 | רמת הסכמה                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                           | וישראל! ללא עמדה; הלכה פסוקה: ביקורת תוכן מצומצמת                                                                                                      |                                                                                                            |
| 67   | נשיא המדינה: בחירה בכנסת, שבע שנים, כהונה אחת                                                             | חוק יסוד: נשיא המדינה ס' 1–10. אין עמדה                                                                                                                | [סטטוס קו]                                                                                                 |
| 68   | תפקידי הנשיא; חתימת קיום; חנינה; חסינות                                                                   | חוק יסוד: נשיא המדינה ס' 11–14                                                                                                                         | [סטטוס קו]                                                                                                 |
| 69   | היועץ המשפטי לממשלה: ראש התביעה ויועץ הרשות המבצעת; מינוי על פי ועדה, כהונה קצובה; עצמאות                 | הדמוקרטים (רייטן): "עיגון... מעמד הייעוץ המשפטי"; ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 6 – אינו שולל את המוסד); ביחד וישראל! ללא עמדה; הדין הקיים (החלטות ממשלה) | מכנה משותף צר + [סטטוס קו]                                                                                 |
| 70   | עצמאות התביעה; מעמד חוות הדעת – בחוק; ייצוג ומחלוקת – בחוק                                                | (א): הלכה פסוקה. (ב)–(ג): הדמוקרטים ("חוות הדעת מחייבות") מול ישראל ביתנו ("ייצוג עצמאי"); חוק יולי 2026 gaps.md פריט 5) – מבוטל בס' 99(ה)             | (א): מכנה משותף צר; (ב)–(ג): מכנה משותף צר (מחלוקת; הפניה לחוק)                                            |
| 71   | מבקר המדינה: בחירה בכנסת, שבע שנים; העברה ברוב שני שלישים; היקף הביקורת; נציב תלונות; תלות בכנסת בלבד     | חוק יסוד: מבקר המדינה ס' 1–13                                                                                                                          | [סטטוס קו]                                                                                                 |
| 72   | ועדת הבחירות המרכזית: טוהר הבחירות; שופט העליון בראשה; עצמאות; הרכב, תעמולה ומימון בחוק                   | חוק הבחירות לכנסת ס' 16–17; חוק דרכי תעמולה; חוק מימון מפלגות. "שמירה על טוהר הבחירות" – מסמך 26.9, קבוצה א' (אומת, gaps.md פריט 7)                    | [סטטוס קו]; העיקרון – כל 4                                                                                 |
| 73   | שירות המדינה – הפניה לס' 54; איסור מינוי בשל זיקה פוליטית; נציב שירות המדינה                              | הלכה פסוקה על מינויים פוליטיים; חוק שירות המדינה (מינויים); הדמוקרטים; ישראל!                                                                          | (א): הפניה; (ב): [סטטוס קו] + מכנה משותף צר; (ג): [סטטוס קו]                                               |
| 74   | שומרי הסף: הגדרה תפקודית; עצמאות; מינוי מקצועי-ציבורי; הגנה מפני העברה                                    | הדמוקרטים §3.3: research; "עצמאות שומרי הסף"; רייטן; ישראל! (דף המטרות); ביחד (אתר יש עתיד)                                                            | מכנה משותף צר                                                                                              |
| 75   | מאבק בשחיתות; שקיפות וניגוד עניינים; חושפי שחיתות בחוק; סייגי כהונה – הפניה                               | הדמוקרטים (רייטן, קומה 4); ישראל! ("המנהל התקין"); ביחד ("חזקו שלטון החוק"); חוק חופש המידע; חוק הגנה על עובדים                                        | מכנה משותף צר + [סטטוס קו]                                                                                 |
| 76   | מורשת ישראל; הכלה של כל הזרמים; הפניות לס' 14–15                                                          | ישראל! (10 הצעדים: "יהדות מכילה ומכבדת"); הדמוקרטים (גולן): "חופש דת וחופש מדת"; ביחד וישראל ביתנו – מתיישבות; חוק יסודות המשפט                        | (א): מכנה משותף צר; (ב): הפניה                                                                             |
| 77   | שבת ומועדים ימי מנוחה; ימי מנוחה למי שאינם יהודים; הלוח העברי                                             | חוק יסוד: הלאום ס' 8, 10; פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 18א. אין עמדה                                                                                    | [סטטוס קו]                                                                                                 |
| 78   | צביון המרחב הציבורי בשבת – בידי הרשות המקומית, בלי אישור ממשלתי; תיאום מטרופוליני; הסדרים על-מקומיים בחוק | ביחד (בנט): "לתת לכל עיר להחליט"; ynet; 31.8.2026; ישראל ביתנו (קווי היסוד); ישראל! (10 הצעדים); הדמוקרטים (ynet)                                      | (א) תחבורה: 3 מתוך 4 (הדמוקרטים מרחיקים לכת, אינם מתנגדים); צביון ועסקים: מכנה משותף צר; (ג): [הצעת גישור] |

| סעיף | מה נקבע                                                                                                  | מקורות                                                                                                                                                             | רמת הסכמה                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                          | 31.8.2026: "מלאה בשבת בכל הארץ" –<br>(העמדה העדכנית)                                                                                                               |                                                                        |
| 79   | שירותי דת שוויוניים; ארגון המוסדות<br>בחוק; הקצאה שוויונית ושקופה                                        | ישר! ("יהדות מכילה"); הדמוקרטים (תוכנית<br>הנקודות); חוק יסודות התקציב ס' 3א. רב<br>ראשי אחד וביטול המועצות (ישראל ביתנו),<br>גיור אזרחי (הדמוקרטים) – לחוק        | (א): מכנה משותף צר; (ב)–(ג):<br>[סטטוס קו]                             |
| 80   | הפניות: חינוך וליבה (ס' 25–26); בתי<br>דין דתיים (ס' 59) בכפוף לס' 15                                    | חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין<br>וגירושין)                                                                                                                     | הפניה + [סטטוס קו]                                                     |
| 81   | הרשות המקומית כרשות שלטונית<br>נבחרת; סוגים ותחום בחוק; כפיפות<br>לחוקה                                  | הדמוקרטים (תוכנית הנקודות: "מסגרת<br>חוקתית חדשה לשלטון המקומי"); ישר! (10)<br>הצעדים: "הרחבת העצמאות"; ביחד<br>וישראל ביתנו (סמכות מקומית בשבת);<br>פקודת העיריות | (א): מכנה משותף צר; (ב): [סטטוס<br>קו]                                 |
| 82   | בחירות ישירות ותקופתיות למועצה<br>ולראש הרשות                                                            | חוק הרשויות המקומיות (בחירות); חוק<br>בחירת ראש הרשות                                                                                                              | [סטטוס קו]                                                             |
| 83   | עצמאות בענייני המקום; פיקוח במידה<br>שאינה עולה על הנדרש; שבת (ס' 78);<br>שיתוף פעולה                    | ישר! (10 הצעדים); הדמוקרטים (תוכנית<br>הנקודות: ביזור); חוק איגודי ערים                                                                                            | (א)–(ב): מכנה משותף צר; (ג):<br>הפניה; (ד): [סטטוס קו]                 |
| 84   | תקציב עצמאי; ארנונה בחוק; חלוקה<br>הוגנת של משאבים; ביקורת המדינה                                        | פקודת העיריות; חוק ההסדרים (ארנונה);<br>הדמוקרטים ("חוקה חברתית"); ישר!                                                                                            | (א): [סטטוס קו]; (ב): מכנה משותף<br>צר; (ג): הפניה                     |
| 85   | צה"ל צבאה של המדינה; צבא העם;<br>מרות הממשלה; הרמטכ"ל; איסור כוח<br>מזוין אחר                            | חוק יסוד: הצבא ס' 1–6; "צבא העם" – נגזר<br>מעמדות כל 4 על שירות לכולם (ס' 30)                                                                                      | [סטטוס קו]; (ב): כל 4 (נגזר)                                           |
| 86   | שירותי הביטחון כפופים לממשלה<br>ופועלים על פי דין; הסדרה בחוק                                            | חוק שירות הביטחון הכללי; ס' 3(ב). המוסד<br>– הסדרה בחוק נגזרת מס' 3(ב)                                                                                             | [סטטוס קו]                                                             |
| 87   | פתיחה במלחמה בהחלטת הממשלה;<br>הודעה לכנסת                                                               | חוק יסוד: הממשלה ס' 40                                                                                                                                             | [סטטוס קו]                                                             |
| 88   | פיקוח הכנסת על מערכת הביטחון;<br>ועדת החוץ והביטחון; תקציב הביטחון                                       | תקנון הכנסת; חוק שירות הביטחון הכללי ס'<br>6; הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון                                                                                        | [סטטוס קו]                                                             |
| 89   | חובת ועדת חקירה ממלכתית באסון<br>לאומי; הכנסת ברוב חבריה בהיעדר<br>החלטת ממשלה; הרכב בידי נשיא<br>העליון | מסמך 26.9; הודעה משותפת בנט, איזנקוט,<br>ליברמן, גולן (ynet 8.9.2026); קווי היסוד;<br>איזנקוט, ניר עוז 5.8.2026; חוק ועדות<br>חקירה ס' 4–6                         | (א)–(ב): [הצעת גישור] – הכללה<br>של דרישת כל 4; (ג)–(ד): [סטטוס<br>קו] |
| 90   | הכרזת מצב חירום בידי הכנסת עד<br>שנה; הכרזת ממשלה זמנית; ביטול;<br>ביקורת שיפוטית                        | חוק יסוד: הממשלה ס' 38; §5.3 research<br>(אישור הכנסת, הגבלת משך)                                                                                                  | [סטטוס קו]; המבנה – [הצעת<br>גישור]                                    |
| 91   | תקנות שעת חירום: תכליות, הנחה,<br>אי-פגיעה בחוקה; זכויות שאין לגרוע<br>מהן; פגיעה בתום שלושה חודשים      | חוק יסוד: הממשלה ס' 39; חוק יסוד:<br>הכנסת ס' 44; §5.3 research ("זכויות שאין<br>לגרוע מהן")                                                                       | (א),(ב),(ד): [סטטוס קו]; (ג): [הצעת<br>גישור]                          |

| סעיף | מה נקבע                                                                                                                            | מקורות                                                                                                                                                                            | רמת הסכמה                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92   | תיקון החוקה ברוב 80 בקריאה השנייה והשלישית; 61 בראשונה; דיון בוועדה ופרסום; פרסום ברשומות                                          | ישראל ביתנו (ynet 22.9: "לפחות 80"); הדמוקרטים (רייטן: 61 ואז שני שלישים); ביחד (בנט 14.9.2026: 71); ישר! (ללא מספר)                                                              | (א): מכנה משותף צר (80); ביחד 71 – במסמך המחלוקות; (ב): מכנה משותף צר; (ג)–(ד): [סטטוס קו]                          |
| 93   | הסכם או החלטה על ויתור על שטח שחל בו המשפט הישראלי – רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או 80 בכנסת                                          | חוק יסוד: משאל עם ס' 1–2; research §5.3 ("רק הליך"). המחלוקת המהותית – מחוץ לחוקה                                                                                                 | [סטטוס קו]; העיקרון "רק הליך" – כל 4 בעקיפין                                                                        |
| 94   | משאל עם רק כשנקבע בחוקה; זכאות; ניהול בידי ועדת הבחירות; רוב הקולות                                                                | חוק יסוד: משאל עם ס' 3–4; חוק סדרי משאל עם; ישראל ביתנו (משאל עם לכינון)                                                                                                          | [סטטוס קו]; היקף – מכנה משותף צר                                                                                    |
| 95   | כינון: כנסת ברוב שבס' 92 (א) ומשאל עם; קבלה בשלבים (מבוא ופרק א' תחילה); משאל עם בשאלה אחת                                         | ישראל ביתנו ("העם יחליט", 19.12.2025: משאל עם, שאלה אחת); ביחד (לפיד 2.9.2026; 14.9.2026: ההכרזה תחילה); הדמוקרטים (משתמע); ישר! ("הסכמה רחבה")                                   | (א): [הצעת גישור] research §5.3 חלופה א'; (ב)–(ד): מכנה משותף צר                                                    |
| 96   | פרסום; הנוסח העברי מחייב                                                                                                           | פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 10; ס' 5                                                                                                                                              | [סטטוס קו]                                                                                                          |
| 97   | ביטול חוקי היסוד; רציפות הוראותיהם כחוק; שמירת הדין; שמירת דינים לפרק ב'; רציפות בעניינים שהופנו לחוק                              | ישראל ביתנו (נגד "טלאי על טלאי"; ישר! ("חוקי היסוד הקיימים"); חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 10; חוק הלאום מוחלף בס' 1 (research §5.3)                                            | (א)–(ג): כל 4 (הכרחי לכינון); חוק הלאום – מכנה משותף צר; (ד)–(ה): [סטטוס קו]                                        |
| 98   | רציפות כהונה; אי-רטוראקטיביות של הגבלת כהונה; רציפות מצב חירום והליכים                                                             | תזכיר בנט 9.2025 ("לא רטרואקטיבי"); הוראות מעבר מקובלות                                                                                                                           | (ב): מכנה משותף צר (ביחד במפורש); השאר [סטטוס קו]                                                                   |
| 99   | ביטול תיקון 2025 לחוק יסוד: השפיטה; הוועדה לפי ס' 61; רציפות מינויים; ההרכב החוקתי; ביטול חוק יולי 2026 בעניין היועץ המשפטי לממשלה | (א): ביחד (ynet 22.9); ישראל ביתנו; הדמוקרטים (רייטן); ישר! (ynet 22.9); (ה): איזנקוט (15.7.2026 X); רייטן (הארץ 12.7.2026); אלהרר (הארץ 15.7.2026); ליברמן גינה (הארץ 15.7.2026) | (א): כל 4; (ב)–(ד): [סטטוס קו]; (ה): 3 מתוך 4 – ליברמן גינה את החוק אך עיקרון 6 שלו קרוב לתוכנו; <b>הכרעה נדרשת</b> |
| 100  | ועדת חקירה ל-7 באוקטובר בתוך 30 יום; חוק השירות בתוך שנה                                                                           | מסמך 26.9; הודעה משותפת (ynet 8.9.2026); איזנקוט, ניר עוז 5.8.2026; קווי היסוד; ynet 16.9.2026 (שירות)                                                                            | (א)–(ב): כל 4; המועדים – [הצעת גישור]                                                                               |

## מה לא נכלל ולמה

הפריטים הבאים הועלו בידי מפלגה אחת או שתיים, או שהם שנויים במחלוקת, ולכן לא נכנסו לחוקה כנוסח מחייב. כולם מפורטים במסמך המחלוקות (disputes\_final.md), לפי החלק המצוין.

- עמדה מהותית על שטחים, גבולות, ריבונות ומדינה פלסטינית – מחלוקת מלאה בין ארבע המפלגות; נכנס הליך בלבד (ס' 93). מסמך המחלוקות, חלק 6.
- פסקת התגברות – ישר! והדמוקרטים נגד, ביחד וישראל ביתנו ללא עמדה; לא נכללה ולא נאסרה (ס' 65). חלק 3.

3. **ביקורת תוכן על תיקוני חוקה ("שימוש לרעה בסמכות מכוננת")** – הדמוקרטים בלבד; ס' 66 שותק. חלק 3.
4. **חוות דעת מחייבות של היועץ המשפטי לממשלה / ייצוג עצמאי לממשלה** – הדמוקרטים מול ישראל ביתנו; הופנה לחוק (ס' 70), וחוק יולי 2026 בוטל (ס' 99(ה)). חלק 3.
5. **בית משפט לחוקה נפרד** – ישראל ביתנו בלבד; במקומו ההרכב החוקתי (ס' 65). חלק 3.
6. **הרוב 71 לתיקון החוקה ומדרג פרקים משוריינים** – ביחד; נבחר 80 (ס' 92). חלק 3.
7. **תקציב המשך במקום התפזרות ("אין תקציב = בחירות")** – ישראל ביתנו בלבד; ס' 37(ג) מפנה לחוק. חלק 3.
8. **מכסת דחייה חוקתית (עד 3% מכל מחזור) או איסור מכסות מפורש** – ישראל מול ביחד וישראל ביתנו; ס' 30 קובע עיקרון ומפנה לחוק. חלק 4.
9. **איסור יציאה מהארץ ואיסור העסקה בשירות המדינה למשתמטים** – ישראל ביתנו בלבד; ס' 16(ב); ס' 33 מפנה לחוק. חלק 4.
10. **תחבורה ציבורית מלאה בשבת בכל הארץ** – הדמוקרטים בלבד; נבחרה סמכות מקומית (ס' 78). חלק 4.
11. **רב ראשי אחד, ביטול המועצות הדתיות, גיור אזרחי** – ישראל ביתנו והדמוקרטים, כל אחת בפרט אחר; ס' 79 מפנה לחוק. חלק 4.
12. **ביטול מפורש של חוק הלאום** – הדמוקרטים; ס' 1 ו-97 מחליפים אותו בלי ביטול מפורש. חלק 5.
13. **איסור חוקתי על כהונה תחת כתב אישום** – הדמוקרטים בלבד; ס' 52(ב) מפנה לחוק. חלק 5.
14. **זכויות חברתיות אכיפות; מוסד ראש הממשלה החלופי; ביטול החוק הנורבגי; ערכאת ערעור ביניים; בתי משפט לפשיעה; מעצרים מנהליים לפשיעה; איחוד רשויות מקומיות; תאגיד השידור הציבורי כמוסד חוקתי** – כל אחד מפלגה אחת; הופנו לחוק או נשמר הדין הקיים. חלקים 5 ו-7.
15. **ירושלים** – נכללה כסטטוס קוו בס' 6(א) בלי הגדרת גבולות; הדמוקרטים עשויים לבקש שתיקה בשל "גבולות קבע" – **הכרעה נדרשת**. חלק 6 וחלק 8.